

0105056-13.2016.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LETICIA DE ASSIS BRUNING

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 6647/2016 - 1º Distrito

Policial - Sé, 2014/2016 - 1º Distrito Policial - Sé

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE CLAUDEVAN CARDOSO DA ROCHA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA DE ASSIS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0105056-13.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0105056-13.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 6647/2016 - 1º Distrito

Policial - Sé, 2014/2016 - 1º Distrito Policial - Sé

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE CLAUDEVAN CARDOSO DA ROCHA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LETICIA DE ASSIS BRUNING

Vistos.

JOSE CLAUDEVAN CARDOSO DA ROCHA, qualificado nos autos, também conhecido como "Michel Leandro Cardoso", foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33,

caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 12 de dezembro de 2016, às 14h, na Praça da Sé, 0, Centro, nesta cidade e comarca de São Paulo, estaria vendendo e trazendo consigo 13,4 gramas, distribuídos em 41 invólucros plásticos, da droga popularmente conhecida como "crack", sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia (fls. 01/03) veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 30/10/2017 (fls. 97/99).

O réu foi devidamente citado/notificado (fl. 153), apresentando sua resposta à acusação (fl. 156).

Até a presente data a instrução não se iniciou.

É o relatório.

Decido.

Inevitável o reconhecimento da prescrição, causa de extinção da punibilidade.

A pena para o delito previsto no artigo 33, caput, presumivelmente praticado pelo acusado, é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de multa.

Levando-se em conta a primariedade do réu à época dos fatos (fls. 143/145 e 146/147, a quantidade de droga encontrada (13,4g), além da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, causa esta a que o réu faria jus, e que a pena, caso imposta, provavelmente não ultrapassaria 02 (dois) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição ocorreria em 04 (quatro) anos.

No entanto, o artigo 115 do Código Penal prevê que são reduzidos de metade os prazos de prescrição, quando o denunciado era, ao tempo do crime, menor de 21 anos. O denunciado, à época dos fatos, tinha 18 anos de idade.

Desta feita, considerando o tempo transcorrido do recebimento da denúncia até a presente data, já se passaram mais de 04 (quatro) anos.

Sobre a prescrição antecipada ou virtual, ensina Guilherme de Souza Nucci: é a constatação da prescrição, antecipadamente, levando-se em conta a pena a ser virtualmente aplicada ao réu, ou seja, a pena que seria, em tese, cabível ao acusado. Quando o juiz recebe a denúncia por uma lesão corporal dolosa, por exemplo, pode vislumbrar a possibilidade de, em caso de condenação, aplicar a pena mínima, ou seja, três meses de detenção. Nesse caso, estaria prescrita a pretensão punitiva do Estado, porque já teria decorrido entre a data do fato e a do recebimento da denúncia um prazo superior a 2 anos. Se o magistrado se baseasse na pena in abstracto prevista para o crime, isto é, 1 ano (máximo possível), a pretensão punitiva prescreveria em 4 anos, de modo que ainda não teria ocorrido (Código Penal Comentado, 14 edição, Editora Forense, 2.014, pg. 617).

Ante o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOSE CLAUDEVAN CARDOSO DA ROCHA, na forma do artigo 109, inciso V, c.c. artigo 107, inciso IV, ambos do Código Penal, bem como artigo 61 do Código de Processo Penal.

Dê-se ciência ao Juiz Corregedor da Vara.

Autorizo a incineração da droga apreendida.

Transitada em julgado, intime-se o réu para levantar os valores com ele apreendidos.

Oportunamente, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P. I.C.

São Paulo, 06 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA